

# III

## 임원배상책임보험 시장 운영실태

### 1. 상품구조

#### 가. 계약형태

- 임원배상책임보험은 회사의 이사·임원이 업무와 관련한 부당행위(Wrongful Act)로 인해 손해배상 등 청구가 제기될 경우 입은 손해를 보상하는 보험으로, 통상 회사 차원에서 가입하는 단체보험임
  - 이사와 임원의 업무상 부당행위에는 부주의, 태만, 과실, 허위진술, 의무위반 등이 포함됨
- 국내 임원배상책임보험은 1991년 최초로 도입되었으며, 과거 AIG 약관을 참고하여 작성된 국문 약관 상품과 영문 약관 상품이 함께 판매되고 있음
  - 국내와 해외의 임원배상책임보험은 전체적인 보장 범위는 유사하나 세부 보장 범위에서 차이를 보임
    - 형사소송 방어비용의 경우 미국은 보상하나 국내는 보상하지 않으며, 정신적고통에 대한 배상책임은 국내에서만 보상함(보험개발원 2025)
    - 미국과 영국 등 해외의 전형적 임원배상책임보험상품은 배상청구 기준에 따라 'Side A(임원배상책임 담보)', 'Side B(회사보상 담보)', 'Side C(회사 담보)'로 칭하는 독립적 보장담보로 구분됨

〈그림 III-1〉 임원배상책임의 보장 구조

| 보상대상 | 임원                                                | 회사                                          |                                             |
|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 해외   | Side A<br>임원에 대해 이루어진 손해배상 청구에 의해 임원이 부담하는 손해를 보상 | Side B<br>회사가 임원에게 보상을 함으로써 회사가 부담하는 손해를 보상 | Side C<br>회사에 대한 유가증권 배상청구로 회사가 부담하는 손해를 보상 |
| 국내   | 보통약관                                              | 법인보상담보 특별약관                                 | 유가증권 관련 법인담보 특별약관                           |

자료: Institute of Directors(2024); Willis Towers Watson(2020)을 재구성함

- 해외의 경우 청구범위에 민사소송과 형사소송을 포함하는 것으로 보고 있으나, 국내에서는 청구범위를 명시적으로 규정하고 있지 않아 손해배상 청구범위 대한 논란이 존재함(양희석 2024; 김배정 2024)
  - 2019년 대법원 판례에 따르면 손해배상책임은 민사상 손해배상청구에 따른 책임만을 의미하는 것으로 이해하고 있다고 단정하기 어렵다고 밝히고 있음(대법원 2019. 1. 17. 선고 2016다277200 판결)
- 한편, 미국은 '징벌적 손해배상'에 대한 보험 보상 여부가 주(州)별로 상이하며, 국내의 경우 보험회사마다 징벌적 손해배상 포함 여부를 달리 규정하고 있음

## 나. 보장기준·면책조항·고지의무

- 임원배상책임보험에서 인정하는 보험사고 기준은 보험기간 중 피보험자에 대해 최초로 제기되고 통지된 청구(Claims-made and Reported) 건임
  - 일반책임보험의 경우 보험사고 기준이 통상적으로 손해사고 기준(Accident occurrence basis)인 반면, 전문직업인배상책임보험의 경우 청구기준(Claims-made basis)을 취함(양희석 2024)
  - 청구기준에 따르면 원칙적으로 행위 시 임원배상책임보험에 가입하지 않았더라도, 청구가 이루어진 시기에 보험에 가입되어 있으면 보장을 받을 수 있음
    - 반면, 행위 시 보험에 가입되었더라도 보험기간 종료 후 청구가 이루어지는 경우에는 보장을 받지 못함
  - 한편, 청구기준에 따른 불합리한 상황 발생 방지를 위해 약관에 보장하는 보험사고의 개수 제한, 담보 범위의 확장과 제한 등의 내용을 포함하고 있음(양희석 2024; 홍장화·김지정 2020; 홍진희 2007)
- 임원배상책임보험은 다양한 면책조항(Exclusion)을 두고 있음(최병규 1999; 김원기 2000)
  - 대표적으로 고의적 위법행위, 부정행위, 자기거래, 악의적 행위, 증권거래법 위반행위 등에 대해서는 보상을 제한하는 규정을 두는 것이 일반적임
  - 특정 원고와의 분쟁, 합병·인수와 관련된 책임 등 일정 사유에 대해 면책조항을 두기도 함
- 임원배상책임보험 가입 시 회사의 대표이사 등 계약자는 임원의 부실 경영, 소송 제기 이력, 재무 상태 등 중요한 사항을 보험회사에 고지해야 함
  - 임원배상책임보험은 보험계약자를 회사로 하고 피보험자를 사외이사 등을 포함하는 임원을 대상으로 하여 보험계약이 이루어지며, 이때 보험회사에 대한 고지의무는 보험계약자인 회사가 이행함
  - 이에 따라 어느 피보험자의 미고지 또는 부실고지 행위가 보험계약의 무효, 해지, 면책사유에 해당하는 경우, 특정 임원뿐만 아니라 다른 선의의 피보험자에 대해서도 일괄적으로 효력이 미치게 됨

## 2. 기능 및 효과

- 임원배상책임보험은 기업지배구조의 통제 강화장치인 동시에 임원·이사진의 책임 약화, 소송 유인 증가, 위험분담 기능을 함께 갖는 다면적인 제도적 특징을 가짐
- 우선, 임원배상책임보험은 경영자의 가치창출 경영을 촉진하고 기업통제를 강화하는 장치로 활용될 수 있음(Bhuiyan et al. 2025; Lin et al. 2011)
  - 보험회사는 계약 과정에서 기업의 리스크와 거버넌스를 심사하며 사실상 외부 감시자 역할을 수행하며, 보험료와 보장 조건은 기업의 위험 수준을 반영하여 시장에 정보 신호를 제공하는 기능을 함
  - 역량 있는 외부이사는 희소한 자원으로, 소송 리스크가 클 경우 이사회 참여를 기피할 수 있으나, D&O 보험은 심리적·재무적 보호막을 제공함으로써 우수 인재 유치와 안정적 직무 수행을 유도함
  - D&O 보험은 과도한 법적 책임으로 인한 경영자의 의사결정 위축을 완화하고, 혁신·투자·M&A 등 장기적 가치창출 활동을 적극적으로 수행할 수 있도록 하는 효율적 계약 장치로 기능함
- 반면, 임원배상책임보험이 경영진과 이사진의 책임의식을 약화시키거나 임원배상책임보험 보유 기업에 대한 소송을 증가시키는 기제로 작용할 가능성도 지적되고 있음
  - 보험이 존재할 경우 경영진이 소송비용을 직접 부담하지 않게 되어 위험추구·기회주의 행동이 증가할 수 있으며, 지배구조가 취약한 기업일수록 보험을 더 구매하는 역선택 문제가 발생하기도 함
  - 보험회사가 지급능력이 큰 ‘Deep pocket’으로 인식되어 제3자가 소송을 제기할 유인이 커질 수 있으며, 임원배상책임보험 존재가 소송 가능성을 높이는 제3자 도덕적 해이를 초래할 수 있음
    - 자세한 정보가 공시되는 환경에서 원고가 해당 정보를 인지·오용하여 소송 가능성이 높아질 수 있음

〈그림 III-2〉 임원배상책임보험 보유에 대한 기대효과와 주요 이론

| ① 기업지배구조 보완장치                                                                                                          | ② 효율적 위험 분담                                                                                      | ③ 도덕적 해이 발생 가능성                                                                                                     | ④ 소송유인 확대 가능성                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agency Theory<br>Information Hypothesis                                                                                | Optimal Contracting Theory<br>Behavioral Decision Theory<br>Resource Dependence                  | Agency Theory<br>Adverse Selection<br>Optimal Contracting                                                           | Third-Party Moral Hazard<br>Signaling Theory<br>Information Hypothesis                            |
| Baker and Griffith(2007)<br>Boyer and Stern(2014)<br>Core(2000), Griffith(2006)<br>Holmström(1979)<br>O’Sullivan(1997) | Hu and Fang(2022)<br>Kalelkar and Nwaeze(2015)<br>Kaplan and Harrison(1993)<br>Lai and Tai(2019) | Bushman et al.(2001)<br>Donelson et al.(2018)<br>Liao and Li(2017)<br>Lin et al.(2013)<br>Parchomovsky et al.(2022) | Boubakri and Bouslimi(2016)<br>Core(1997)<br>Donelson et al.(2021)<br>Dudley(2019)<br>Weill(2014) |

### 3. 시장구조와 특징

#### 가. 시장규모

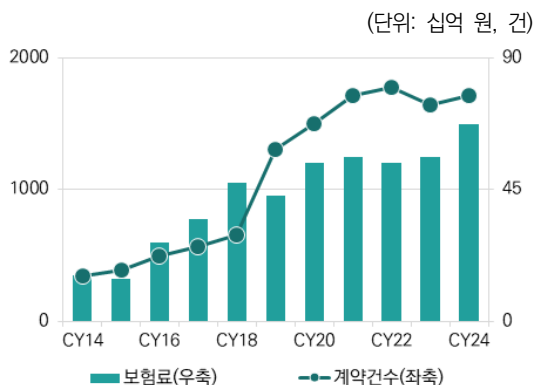
○ 임원배상책임보험 시장규모는 672억 원(2023년 수입보험료 기준) 수준으로, 최근 10년간 연평균 15.5% 성장함(〈그림 III-3〉 참조)

- 2024년 기준 임원배상책임보험 계약건수는 1,712건으로 2014년 대비 5배가량 증가함
  - 국내에서는 1991년 미국 AIG 사(社)의 임원배상책임보험 영문약관이 보험감독원의 인가를 받아 최초 도입된 이후, 1997년 IMF 외환위기, 2004년 증권 관련 집단소송법 제정, 2022년 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행 등을 거치며 그 필요성이 증대되어 왔음(서정 2007; 강준원 2023)
- 임원배상책임보험 시장의 상위 3개사 시장점유율은 72.5%로, 과점에 가까운 시장구조임

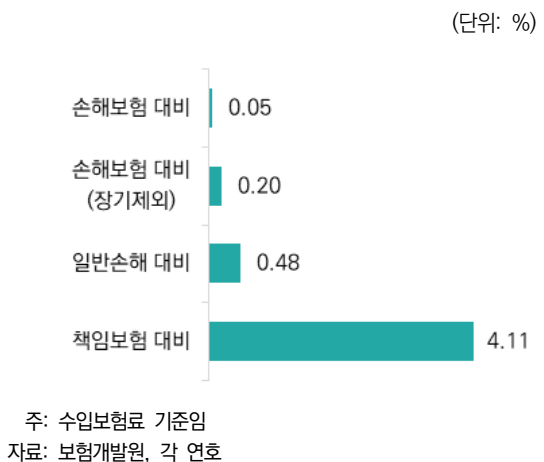
○ 임원배상책임보험은 높은 성장세에도 불구하고, 손해보험 시장에서 차지하는 비중은 여전히 제한적임

- 2024년 기준 일반손해보험 시장의 0.48%, 책임보험 시장의 4.11%를 차지함
- 보험가입이 주로 상장회사를 중심으로 이루어지고 있어, 보장범위의 확대나 가입 대상의 다변화 없이는 시장규모 확대가 다소 제한적인 상황임
  - 상장사의 임원배상책임 가입률은 2003년 31.6%에 불과하였으나, 2023년 70% 이상으로 증가함(상장회사협의회 2005; 박은빈 2024; 양희석 2024)

〈그림 III-3〉 임원배상책임보험 시장의 성장성



〈그림 III-4〉 임원배상책임보험 시장의 규모



## 나. 특징과 한계

○ 상장기업과 비상장기업, 대기업과 중소기업 간 보장수요가 상이하게 나타나면서, 시장 외연 확대를 제약하는 요인으로 작용함

- 소송 위험 노출도와 위험 인식 차이로 임원배상책임보험은 상장기업 및 특정 업종에서 적극적으로 활용되는 반면, 중소기업의 가입은 상대적으로 제한적인 수준에 머물러 있음
- 중소기업의 경우 비용 부담과 필요성 인식 부족으로 가입률이 낮지만, 경영환경의 불확실성 확대와 규제 강화 추세를 고려할 때, 잠재적 수요는 점차 확대될 가능성이 있음

〈표 III-1〉 임원배상책임보험 가입 현황

(단위: 원)

| 구분   | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 보상한도 | 950억 | 500억 | 500억 | 500억 | 150억 | 300억 | 300억 |
| 보험료  | 105억 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2억   |

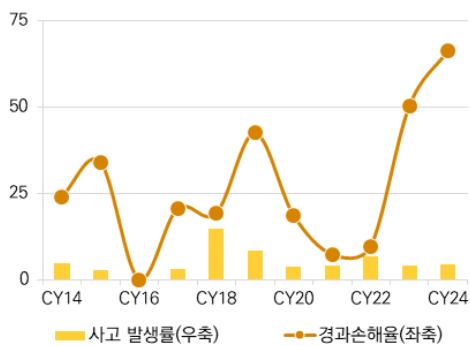
주: 금융지주회사의 공시자료(전자공시시스템 DART(2024))를 기초로 작성함

○ 보험회사 간 위험평가 및 인수역량 차이가 시장 내 보험계약 조건 편차를 확대시키는 요인으로 작용하고 있음

- 임원배상책임보험은 지배구조·내부통제 등 정성적 평가 비중이 높아 보험회사별 언더라이팅 수준 차이가 발생할 여지가 있으며, 동일 위험군에서도 보험료와 담보조건의 차이가 발생할 가능성이 존재함

〈그림 III-5〉 임원배상책임보험 사고 발생 빈도 및 손해율 〈그림 III-6〉 연도별·회사별 임원배상책임보험 손해율 분포

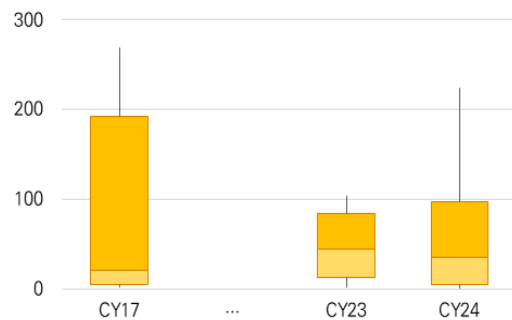
(단위: %)



주: 2024년 초회보험료 기준임

자료: 보험회사

(단위: %)



주: 보험회사별 경과손해율 분포임

자료: 보험개발원, 각 연호